



**PROTOCOLO À CARTA AFRICANA DOS DIREITOS
HUMANOS E DOS POVOS RELATIVO AOS DIREITOS
DOS CIDADÃOS À PROTECÇÃO SOCIAL E À
SEGURANÇA SOCIAL**

PROTOCOLO À CARTA AFRICANA DOS DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS RELATIVO AOS DIREITOS DOS CIDADÃOS À PROTECÇÃO SOCIAL E À SEGURANÇA SOCIAL

Preâmbulo

Nós, os Estados Partes na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos:

Reafirmando que a protecção social é um direito humano;

Considerando que o artigo 66.º da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (Carta Africana) prevê que, sempre que for necessário, podem ser criados protocolos ou acordos especiais para complementar as disposições da Carta Africana;

Recordando a Decisão do Conselho Executivo EX.CL/Dec.876 (XXVII) adoptada em Joanesburgo, África do Sul, através da qual o Conselho Executivo solicitou à Comissão da União Africana, em colaboração com a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que elaborasse um Protocolo Adicional à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos dos Cidadãos à Protecção Social e à Segurança Social;

Tomando em conta as disposições dos artigos 5.º, 16.º, 17.º e 18.º da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que especificam o direito de todos os indivíduos e o compromisso dos Estados-membros da União Africana no artigo 1.º da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos no sentido de reconhecer os direitos humanos e dos povos plasmados na Carta e adoptar medidas legislativas e outras medidas para a sua execução;

Recordando que as disposições dos artigos 60.º e 61.º da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos reconhecem os instrumentos regionais e internacionais de direitos humanos e práticas africanas consentâneas com as normas internacionais relativas aos direitos humanos e dos povos como sendo pontos de referência importantes para a sua aplicação e interpretação;

Cientes dos artigos 5.º, 13.º, 16.º, 18.º e 19.º da Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança, artigos III, IV, X, XIII, XXII, XXIII, e XXIV do Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos da Mulher em África; artigos 8.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º e 20.º do Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em África; artigos 6.º, 7.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 15.º, 16.º e 17.º do Protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos sobre os Direitos das Pessoas Idosas em África, relativo à protecção social; artigos 3.º, 4.º e 5.º da Convenção da União Africana para a Protecção e Assistência das Pessoas Deslocadas Internamente em África; artigo 5.º da Convenção da OUA



que Rege os Aspectos Específicos dos Problemas dos Refugiados em África; e artigo 2.º da Carta Africana sobre Segurança Marítima e Segurança e Desenvolvimento em África (Carta de Lomé),r) ratificada pelos Estados-Membros;

Reconhecendo as disposições do Tratado que Cria a Comunidade Económica Africana, o Protocolo ao Tratado que cria a Comunidade Económica Africana relativo à Livre Circulação de Pessoas, Direito a Residência e Direito ao estabelecimento, e a Aspiração 2 da Agenda 2063 da UA que apela para “Um continente integrado, politicamente unido, baseado em ideais do Pan-Africanismo e a visão da “Renascença de África”, e o princípio embutido da cidadania africana;

Tendo em conta a Aspiração 1 da Agenda 2063 da UA que prevê “Uma África próspera, baseada em crescimento inclusivo e desenvolvimento social”, e apela a “Um elevado nível de vida, qualidade de vida e bem-estar para todos os cidadãos” e considera a segurança social e a protecção social como uma área prioritária;

Tendo presente a Declaração de Túnis da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo sobre o Desenvolvimento Social (1994); o Apelo para Acção de Livingstone (2006); o Quadro de Política Social para África (2009); a Declaração Tripartida de Yaoundé sobre a Implementação das Bases da Protecção Social (2010); os Princípios e Linhas de Orientação relativas a Implementação dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (2010); e o Plano de Acção de Ouagadougou revisto relativo a promoção do Emprego e Alívio à Pobreza (2014);

Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em particular os artigos 22.º e 25.º, a Convenção Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, particularmente os artigos 9.º, 11.º e 12.º, a Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) e seus Protocolos Opcionais, em particular os artigos 26.º, 27.º e 32.º;

Considerando as normas de segurança social da OIT, em particular a Convenção relativa à Segurança Social (Normas Mínimas) de 1952 (Número 102) e a Recomendação relativa aos Fundamentos Nacionais da Protecção Social de 2012 (Número 202) e a Recomendação sobre a Transição da Economia Informal para a Formal de 2015 (Número 204);

Tendo em conta os pilares da Agenda de Trabalho Decente são: criação de emprego, protecção social, direitos no trabalho e diálogo social;



Reconhecendo as virtudes das tradições, valores e práticas africanos de solidariedade social e nacional que devem inspirar e caracterizar as disposições dos cuidados e apoios mútuos a nível social e comunitário;

Preocupados com o facto de a vasta maioria das pessoas em África não estar devidamente coberta por disposições formais de protecção social;

ACORDAMOS NO SEGUINTE:

ARTIGO 1.º DEFINIÇÕES

1. Para os efeitos do presente Protocolo, entende-se por:
 - (a) "Carta Africana", a Carta Africana sobre os Direitos Humanos e dos Povos;
 - (b) "Comissão Africana", a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos;
 - (c) "Tribunal Africano", o Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos;
 - (d) "Conferência", a Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana;
 - (e) "UA", a União Africana;
 - (f) "Economia azul", o desenvolvimento económico sustentável dos oceanos que utilizam essas técnicas como o desenvolvimento regional para integrar a utilização dos mares e oceanos, costas, lagos, rios e águas subterrâneas para fins económicos, incluindo, mas não se limitando à pesca, à exploração mineira, à energia, à aquicultura e aos transportes marítimos, protegendo simultaneamente o mar para melhorar o bem-estar social;
 - (g) "Cidadão", qualquer pessoa singular que, em conformidade com as leis do Estado-Membro da União Africana, é nacional desse Estado-Membro;
 - (h) "Comissão", o Secretariado da União Africana tal como previsto no Acto Constitutivo;
 - (i) "Família", uma unidade constituída por um homem, uma mulher ou mulheres e outras pessoas que podem ser definidas como tal pelas leis nacionais dos Estados-Membros;



- (j) "Indivíduo", todas as pessoas singulares nos Estados-Membros, incluindo os não nacionais;
- (k) "Economia informal", todas as actividades económicas por trabalhadores e unidades económicas que são – nos termos da lei ou na prática - não cobertas ou insuficientemente cobertas pelas leis e as políticas;
- (l) "Sistema kafala", um compromisso voluntário assumido por uma pessoa (Kafeel), de acordo com a lei nacional de um Estado Parte, com vista a assumir responsabilidade pela protecção, sustento e cuidados de uma criança, da mesma forma como os pais fariam para deus próprios filhos;
- (m) "Estados-Membros ", Estados-Membros da União Africana;
- (n) "Pacote Mínimo", refere-se às disposições de protecção social que cobrem prestações e serviços básicos essenciais e que constituem a plataforma para alargar e ampliar a protecção social e a criação de um espaço fiscal maior;
- (o) "Assistência Social", uma forma de segurança social, financiada a partir de receitas do governo, que presta assistência, em dinheiro ou em espécie, a pessoas que não têm meios para se sustentarem a si próprias ou seus dependentes. Também inclui pagamentos financiados a partir de receitas do governo que são concedidos a categorias designadas considerada como tendo necessidades excepcionais;
- (p) "Prestações Sociais", os pagamentos universais financiados a partir das receitas públicas, concedidos a determinadas categorias consideradas como tendo necessidades excepcionais (tais como crianças, idosos e pessoas com deficiência). Estas prestações não são sujeitas a avaliação dos recursos económicos;
- (q) "Seguro Social", refere-se a uma forma contributiva de segurança social concebida para proteger pessoas que têm rendimentos, e seus dependentes, contra a redução ou perda de receitas como resultados de exposição a riscos;
- (r) "Protecção Social", refere-se a medidas públicas e privadas, ou à mistura de medidas públicas e privadas concebidas para proteger indivíduos contra crises do ciclo de vida que limitam a sua capacidade de responder às suas necessidades, e inclui todas as formas de segurança social, e estratégias e programas que visam



apoiar e garantir padrões mínimos de subsistência e acesso a serviços sociais para todas as pessoas;

- (s) "Segurança Social", inclui o conceito de protecção social, compraz assistência social, seguro social e subsídios sociais, medidas públicas e privadas, medidas mistas públicas e privadas, concebidas para proteger indivíduos e famílias contra insegurança de rendimentos causada por contingências tais como desemprego, acidentes no trabalho, maternidade, doença, saúde debilitada, deficiência, idade avançada, e morte de um membro da família;
- (t) "Estados Partes", Estados-Membros da União Africana que ratificaram ou aderiram ao presente Protocolo e depositaram os instrumentos de ratificação ou adesão junto do Presidente da Comissão da União Africana.

ARTIGO 2.º

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DA PROTECÇÃO SOCIAL E DAS OBRIGAÇÕES DOS ESTADOS PARA GARANTIR O DIREITO À PROTECÇÃO SOCIAL E À SEGURANÇA SOCIAL

Em conformidade com os princípios consagrados no presente Protocolo, os Estados Partes devem:

1. assegurar uma boa governação e coordenação entre as instituições responsáveis para a prestação da protecção social;
2. proteger os direitos dos indivíduos à dignidade humana e os direitos especiais das crianças à sobrevivência, ao desenvolvimento e à protecção, sujeito às disposições do presente Protocolo, a igual tratamento em relação à protecção social;
3. providenciar prestações de protecção social;
4. formular políticas, legislação e programas que promovam o padrão de vida de indivíduos e atendam às necessidades dos grupos vulneráveis, incluindo, entre outros, crianças, pessoas com deficiência, mulheres e idosos;
5. assegurar que a protecção social esteja assente nos direitos humanos, , que siga uma abordagem de ciclo de vida, aborde a vulnerabilidade e as desigualdades, e seja inclusiva, não deixando ninguém para trás;
6. garantir o progresso contínuo em relação à realização dos direitos, obrigações e compromissos contidos no presente Protocolo, e tomar medidas imediata, consoante os seus meios;



7. aderir ao princípio de não discriminação, nomeadamente, que todos os indivíduos devem ter o direito de gozar dos direitos reconhecidos e garantidos no presente Protocolo sem distinção de qualquer tipo tal como idade, invalidez, raça, grupo étnico, cor da pele, sexo, língua, religião, opinião política ou qualquer outra, nacionalidade e origem social, fortuna, nascimento ou qualquer outra situação;
8. garantir que as disposições do presente Protocolo se apliquem a todos os cidadãos e respeitem as suas obrigações internacionais em matéria de protecção social;
9. criar um sistema de protecção social integrado e abrangente, que:
 - (a) assegura uma cobertura significativa em termos de, entre outros aspectos, regimes de segurança social, medidas e serviços de assistência social;
 - (b) proteja contra os riscos especiais e colectivos, incluindo conflitos políticos, alterações climáticas e calamidades naturais;
 - (c) previna a pobreza, a privação e a perda de meios de subsistência; Integre e, quando necessário, reintegre as pessoas, incluindo os trabalhadores na força de trabalho e na sociedade;
 - (d) prevê a protecção social na legislação nacional de modo a conferir ao governo o mandato adequado para agir, bem como para a clareza e certeza dos direitos, obrigações e funções de todos os actores na protecção social.

ARTIGO 3.º

DIREITO À PROTECÇÃO SOCIAL E ÀS OBRIGAÇÕES DO ESTADO

1. Todo o cidadão tem direito à protecção social;
2. Os Estados Partes têm a obrigação de assegurar que a protecção social esteja disponível, seja acessível, adequada, barata e transparente;
3. Para dar cumprimento à obrigação prevista no n.º 2, os Estados Partes devem progressivamente:
 - (a) elaborar, manter e expandir um quadro regulamentar, institucional e operacional para o fornecimento da protecção social e assegurar uma boa governação democrática dos regimes e mecanismos de protecção social;



- (b) estabelecer e manter um sistema de protecção social em conformidade com as disposições do presente Protocolo;
- (c) providenciar um pacote mínimo de protecção social essencial, que deve pelo menos cobrir as necessidades básicas para todos;
- (d) assegurar que todo o cidadão que não disponha de meios de subsistência suficientes para satisfazer as suas necessidades e dos seus dependentes tenha o direito a assistência social adequada e a outros serviços providenciados pelo Estado;
- (e) aumentar a cobertura da protecção social e elevar os sistemas de protecção social a um nível mais elevado, em conformidade com as disposições do presente Protocolo e de acordo com o rácio de crescimento económico e as leis nacionais relevantes dos Estados-Membros;
- (f) encorajar e regulamentar a participação dos sectores privado e público, no que diz respeito ao fornecimento e à gestão da protecção social.

ARTIGO 4.º **SEGURO SOCIAL**

Os Estados Partes devem:

1. rever e adoptar uma legislação que obrigue todos os empregadores a inscrever todos os trabalhadores em regimes de segurança social;
2. estabelecer regimes de seguro de saúde que cobram todos os sectores da população;
3. criar medidas que permite a todos, especialmente os jovens, preparar-se para a reforma, e que dêem expressão à necessidade de contribuir para os Regimes de segurança social;
4. levar a cabo revisões periódicas das Prestações de seguro social para garantir que estejam em conformidade com a inflação e as condições económicas prevalecentes;
5. adoptar medidas legislativas e outras medidas para garantir que as pessoas possam beneficiar das suas contribuições, mesmo quando passarem de um regime para outro, ambos semelhantes, ou para outros países (portabilidade dos benefícios);



6. garantir a protecção das prestações de seguro social para aqueles que estão cobertos por acordos bilaterais ou multilaterais;
7. adoptar medidas legislativas e outras medidas para garantir a boa gestão e administração dos regimes de seguro social, a protecção dos fundos do seguro social contra a má gestão, desvio para outros propósitos, flutuações cíclicas e deficiências do mercado.

ARTIGO 5.º **ECONOMIAS INFORMAIS E RURAIS**

Por forma a regular e providenciar protecção social suficiente aos sectores informal e rural, os Estados Partes devem:

1. assegurar a participação de representantes da economia informal e da economia rural na concepção, elaboração e implementação de políticas e programas de protecção social;
2. adoptar um quadro regulamentar que promove a segurança social apropriada e adequada de trabalhadores dos sectores informal e rural, através da inclusão desses trabalhadores nos regimes gerais de segurança social adoptado para responder ao contexto desses utentes, bem como a provisão ou reconhecimento de mecanismos formais e informais de seguro social e micro-seguros medidas de assistência social, e instrumentos direccionados de poupanças;
3. elaborar e implementar modalidades de contribuição social, condições de qualificação e prestações que são adequadas ao contexto dos trabalhadores do meio informal e meio rural;
4. garantir acesso a um pacote mínimo de protecção social para os trabalhadores informais e trabalhadores do meio rural e suas famílias;
5. garantir que o contexto especial das mulheres seja devidamente acomodado nos sistemas de protecção social e, em particular, alargar a protecção da maternidade e saúde para mães trabalhadoras nas economias informal e rural para permitir uma melhor conciliação do trabalho, família, responsabilidades de cuidados;
6. facilitar o acesso a mercados e crédito para trabalhadores informais e do meio rural para sustentar o apoio dos seus meios de subsistência e potencial de geração de receitas;



7. assegurar a formalização progressiva da economia informal através da criação de um ambiente jurídico e regulamentar favorável para empresas sustentáveis, desenvolvimento de competências, e extensão progressiva do trabalho e protecção social;
8. criar medidas para proteger as receitas ganhas das actividades informais e rurais, bem como incentivar os trabalhadores nesses sectores para se registarem nos programas de protecção social.

ARTIGO 6.º

DESEMPREGO E SUBEMPREGO

Os Estados Partes devem:

1. adoptar políticas proactivas e medidas legislativas para promover o desenvolvimento económico e social inclusivo com vista a erradicar a pobreza e absolver a maioria da força de trabalho em actividades produtivas de emprego e de geração de receitas;
2. providenciar progressivamente subsídios de desemprego a todos os cidadãos, sobretudo através de planos de seguros de desemprego, de acordo com as leis nacionais;
3. adoptar medidas para aumentar o investimento na educação e formação, especialmente na formação técnica e profissional, bem como para estimular e apoiar iniciativas de criação de postos de emprego;
4. introduzir medidas para contractar aqueles que podem trabalhar mas não estão empregados, e para o efeito considerar, entre outros, os sistemas públicos de emprego e o sistemas de garantia de emprego;
5. promover uma cultura de empreendedorismo para providenciar estruturas de apoio a programas de formação e desenvolvimento de competências inovadores e sensíveis ao género de desenvolvimento de competências inovadores e sensíveis ao género, tais como programas de aprendizagem, mentoria e incubadoras de empresas;
6. providenciar estruturas de apoio a serem criadas para ajudar os empreendedores na criação e desenvolvimento de pequenas e médias empresas e providenciar cobertura eficaz de protecção social aos trabalhadores dessas empresas;
7. fornecer oportunidades de emprego preferenciais aos grupos vulneráveis, especialmente os jovens, mulheres, idosos e pessoas com deficiência, de acordo com as leis nacionais;



8. reduzir de forma significativa e progressiva a taxa de desemprego das mulheres, das pessoas com deficiência e dos jovens, de acordo com as leis nacionais dos Estados-Membros;
9. tomar medidas concretas para combater o subemprego dos trabalhadores para alinhar a procura de competências com a oferta e reforçar o vínculo entre a educação, a formação de competências e o mercado de trabalho;
10. formular estratégias para melhorar a produtividade como elemento chave para reduzir desemprego e pobreza;
11. garantir protecção adequada contra a perda de emprego, incluindo a protecção contra despedimento arbitrário e/ou injusto.

ARTIGO 7.º **MIGRANTES TRANSFRONTEIRIÇOS E PESSOAS DESLOCADAS** **INTERNAMENTE**

Os Estados Partes devem:

1. adoptar medidas legislativas, administrativas e outras para assegurar que os seus cidadãos que são migrantes, incluindo os trabalhadores migrantes, recebam prestações de protecção social;
2. de acordo com as suas capacidades e leis nacionais, introduzir medidas para facilitar a coordenação e portabilidade de prestações e direitos sociais, especialmente através da adopção da igualdade de tratamento entre indivíduos de países de origem e países de destino, agregação de períodos de seguro, manutenção de direitos adquiridos e prestações, portabilidade de prestações, partilha pro-rata de passivos financeiros, cooperação institucional, e evitar dupla tributação;
3. desenvolver mecanismos, serviços e produtos financeiros eficazes para facilitar a transferência de remessas por migrantes;
4. garantir que os deslocados internos sejam inclusos nos regimes de protecção social ou medidas que respondam às suas necessidades e contextos.

ARTIGO 8.º **MULHERES E RAPARIGAS**

Os Estados Partes devem:

1. abolir todas as leis, políticas, costumes e práticas tradicionais nocivas e costumes discriminatórios baseados no género, nos seus respectivos



sistemas de protecção social e garantir que as mulheres e raparigas também sejam incluídas por mérito próprio nos sistemas de protecção social tendo como alvo os sectores formal, informal e rural;

2. prestar protecção social a mulheres e raparigas, incluindo mulheres chefes de famílias, de grupos populacionais marginalizados e mulheres que actuam no domínio da economia azul, e proporcionar um ambiente adequado às suas condições e às suas necessidades físicas especiais, necessidades económicas e sociais;
3. adoptar e promover políticas que garantem que os trabalhadores, particularmente as do sexo feminino, sejam capazes de equilibrar as obrigações ocupacionais e as obrigações familiares;
4. promover igualdade de acesso ao emprego, salário igual para trabalho igual e protecção social;
5. providenciar assistência social para raparigas e protegê-las contra casamentos infantis e outras práticas danosas;
6. promover a provisão de regimes de protecção social que apoiem o ingresso e retenção de raparigas nas escolas e outras instituições de formação e a organização de programas para mulheres e raparigas que abandonam a escola precocemente;
7. prestar assistência técnica e financeira às mulheres, conforme for aplicável, que se dedicam à agricultura e melhorar o seu acesso à terra, ao crédito, incluindo microfinanciamento, formação e capacitação financeira.
8. disponibilizar protecção social para mulheres e raparigas expostas à violência baseada no género.

ARTIGO 9.º **FAMÍLIA**

Os Estados Partes devem:

1. garantir que a família, como uma unidade fundamental da sociedade e o ambiente natural para o crescimento e bem-estar de todos os seus membros e particularmente das crianças, seja devidamente assistida e protegida. Os Estados-Membros devem promover a protecção jurídica, económica, e social da vida familiar;



2. capacitar a família e melhorar o seu potencial de modo que possa responder às suas necessidades socioeconómicas através de intervenções apropriadas de protecção social;
3. garantir que os sistemas e programas de protecção social reflectem a realidade e importância da família alargada, como é entendida no contexto nacional;
4. elaborar, integrar e implementar políticas, programas e estratégias sociais eficazes, para lidar com as necessidades de protecção de famílias em situações vulneráveis e de crise;
5. adoptar medidas para promover e apoiar as associações comunitárias ou redes que podem apoiar famílias em momentos de necessidade;
6. providenciar um quadro para a extensão das prestações familiares apropriadas;
7. promover a reunificação familiar.

ARTIGO 10.º **PESSOAS IDOSAS**

Os Estados Partes devem:

1. elaborar políticas e legislação que garantem que os idosos sejam atribuídos pensões adequadas e outras formas de segurança social, incluindo cobertura de saúde pós-reforma e prestações de invalidez;
2. adoptar mecanismos para a transferência da assistência social ou mecanismos de segurança social com vista a garantir segurança de rendimentos para pessoas idosas que não tiveram a possibilidade de aderir a um sistema de pensão;
3. promover vida independente e apoio institucional, residencial, familiar, comunitário e domiciliário para idosos;
4. elaborar, operacionalizar e implementar políticas ou estratégias de cuidados a longo prazo, inclusive através de mecanismos apropriados de apresentação de queixas para compensar os beneficiários de cuidados;
5. promover políticas para encorajar envelhecimento produtivo e dignificante e garantir que o emprego depois da reforma não implique discriminação contra trabalhadores mais velhos em relação às normas laborais, condições de emprego e taxas de remuneração;



6. reconhecer e encorajar a participação de organizações que representam idosos, e conselhos consultivos nacionais de idosos, em conformidade com as leis nacionais relevantes.

ARTIGO 11.º
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS

Os Estados Partes devem:

1. garantir que os programas de protecção social sejam sensíveis em relação às necessidades das crianças e contribuam para o cumprimento com o direito de registo no nascimento, nacionalidade e condições de vida adequadas para o desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral e social, em conformidade com as leis nacionais relevantes;
2. fornecer serviços de protecção social e transferências em dinheiro e em espécie para garantir que as necessidades básicas das crianças sejam satisfeitas;
3. reconhecer o direito de toda a criança de beneficiar da segurança social, incluindo a segurança social, tendo em conta os recursos e as circunstâncias da criança e das pessoas por si responsáveis, conforme adequado;
4. adoptar medidas para providenciar mecanismos de protecção social que visam proteger as crianças em situações de conflito, órfãos, filhos de mães na prisão e outras crianças vulneráveis;
5. adoptar medidas de protecção específicas em relação ao emprego de crianças, incluindo idades mínimas de admissão ao emprego e regulamentação adequada das horas e condições de trabalho;
6. desenvolver medidas de apoio para proteger, reintegrar e reabilitar crianças em conflito com a lei;
7. investir em regimes de protecção social que contribuam para o desenvolvimento da primeira infância, incluindo atenção a nutrição adequada, boa saúde, segurança e protecção, oportunidades de aprendizagem precoce e de prestação de cuidados;
8. criar medidas eficazes e provisão para cuidados adequados a crianças, entre outros aspectos, através de cuidados por parentes, cuidados sob o sistema kafala, mecanismos de cuidados e adopção por famílias de acolhimento, em conformidade com as leis nacionais relevantes;



9. facilitar a monitoria e apoio de agregados familiares chefiados por crianças;
10. garantir ensino primário e secundário gratuito e instituir passos claros para progressivamente alargar o acesso ao ensino gratuito para além do ensino primário e secundário, incluindo a educação pré-primária;
11. adoptar medidas de protecção social que contribuam para acabar com o trabalho infantil, exploração, negligência e violência, e casamento infantil, tráfico de seres humanos, incluindo crianças soldados;
12. garantir que as crianças e os jovens participem na elaboração de programas de protecção social.

ARTIGO 12.º

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Os Estados Partes devem:

1. adoptar políticas legislativas e outras medidas, bem como implementar medidas que garantirão protecção social a todas as Pessoas com Deficiência para que elas gozem de um padrão de vida adequado para elas mesmas e suas famílias, bem como cuidados e apoio;
2. garantir que os regimes de protecção social concedidos a Pessoas com Deficiência melhoram a sua inclusão social e profissional, inclusive através de medidas tais como habilitação, reabilitação, formação profissional, acessibilidade e mobilidade, provisão de aparelhos e tecnologias de assistência de transporte e habitação e a organização apropriada do trabalho e do ambiente de trabalho;
3. garantir que os regimes de protecção social provejam igualdade de acesso e cobertura a, e acomodação razoável a Pessoas Deficiência;
4. integrar o acesso a serviços sociais para Pessoas com Deficiência;
5. facilitar assistência pessoal a pessoas com deficiência para viverem de forma independente e participar na comunidade;
6. envolver pessoas com deficiência, suas famílias e suas organizações representativas na revisão, planificação e formulação de estratégias nacionais de protecção social;
7. iniciar reformas jurídico-legais para promover a combinação adequada e flexível de receitas e apoio relacionada a condição de deficiência para o empoderamento económico;



8. consciencializar as pessoas com deficiência e suas famílias em relação à existência de programas de protecção social para garantir a sua participação.

ARTIGO 13.º

MATERNIDADE E PATERNIDADE

Os Estados Partes devem:

1. garantir que os direitos reprodutivos, de maternidade e paternidade sejam protegidos em todos os programas de protecção social, em conformidade com as leis nacionais;
2. providenciar medidas de protecção social que protegem as mulheres contra discriminação e despedimento em relação a maternidade, e garantir pagamento de licença pré e pós natal adequado, de uma duração de pelo menos catorze semanas, nos sectores privado e público;
3. garantir que os pais são permitidos partilhar responsabilidades nos cuidados pré e pós natais, incluindo a garantia de licença de paternidade apropriada;
4. criar e fortalecer serviços de saúde pré-natal, de parto e pós natal e nutricionais, incluindo internamento hospitalar para mulheres;
5. garantir que, se a cobertura universal e o financiamento não estiverem previstos, os subsídios de maternidade e de paternidade sejam financiados através de seguro social obrigatório pago pelo empregador e os trabalhadores, sem distinção de género, através da assistência social ou subsídios sociais. Devem ser feitas provisões apropriadas para subsídios de maternidade no caso dos que estão envolvidos na economia informal.

ARTIGO 14.º

CUIDADOS DE SAÚDE, PROTECÇÃO E PRESTAÇÕES POR DOENÇA

Os Estados Partes devem:

1. formular programas de protecção social que garantem que todo o cidadão tem igual acesso a serviços e unidades de cuidados de saúde adequados, acessíveis e de qualidade, incluindo direitos abrangentes de saúde sexual e reprodutiva para utentes actuais, anteriores e futuros de serviços de psiquiatria;



2. estabelecer medidas legislativas, políticas e outras para atingir a cobertura e financiamento universal, e deve garantir que todas as pessoas sejam cobertas pelos regimes de seguro de saúde;
3. garantir que os cuidados de saúde sejam preventivos, curativos, de reabilitação e, secundários, terciários de saúde e a provisão de suprimentos farmacêuticos essenciais;
4. prestar cuidados paliativos e apoio aos que sofrem de doenças incuráveis;
5. adoptar medidas para regulamentar prestações pecuniárias por doença ou por invalidez;
6. garantir protecção social relevante, , para apoiar as famílias mais pobres nos seus esforços para mitigar os impactos social e económico das epidemias e crises;
7. criar medidas especiais para lidar com o impacto da pandemia do VIH/SIDA, Malária, Tuberculose e outras doenças;
8. adoptar e criar medidas de protecção social para apoiar sobreviventes de violação, abuso ou assédio sexual;
9. reduzir a morbilidade e acabar com mortalidade prevenível decorrente de doenças transmissíveis e outras condições de saúde em África;
10. facilitar o acesso a serviços gratuitos de reabilitação e serviços médicos gratuitos para pessoas com deficiência;
11. facilitar o acesso a serviços gratuitos de desintoxicação, incluindo serviços de reabilitação, para pessoas que precisam de tratamento por toxicodependência e dependência do álcool;
12. criar uma política legislativa e um quadro institucional para o desenvolvimento e o fornecimento de medicamentos tradicionais e outros medicamentos seguros.

ARTIGO 15.º

SAÚDE, SEGURANÇA NO TRABALHO E ACIDENTES NO TRABALHO

Os Estados Partes devem:

1. tomar medidas rumo ao alcance progressivo de um ambiente de trabalho seguro, protegido e saudável;



2. garantir que a organização de segurança e saúde ocupacional esteja na base da cooperação, envolvendo todas as partes interessadas a nível nacional;
3. garantir que todos os trabalhadores sejam cobertos por um regime de indemnização por acidentes de trabalho;
4. adoptar medidas em conformidade com as normas internacionais de trabalho para garantir que os trabalhadores tenham direito a cuidados de saúde adequados em matéria de prevenção, detecção e reabilitação de doenças e lesões relacionadas com o trabalho, bem como a uma segurança razoável do emprego após uma doença ou lesão, e tenham direito a uma indemnização adequada razoável.

ARTIGO 16.º **PRESTAÇÃO POR MORTE E PENSÃO DE SOBREVIVÊNCIA**

Os Estados Partes devem, em conformidade com as suas capacidades e leis nacionais, assegurar que os regimes de protecção social providenciam protecção na eventualidade de morte de um provedor para que benefícios não discriminatórios se tornem pagáveis aos beneficiários e sobreviventes, incluindo o subsídio por morte, despesas de funeral e - sujeito a condições de qualificação - pensão de sobrevivência, que deve ser paga sob forma de pagamentos periódicos, que visam o sustento dos sobreviventes.

ARTIGO 17.º **CUIDADOS E APOIO EM OUTROS CONTEXTOS**

Os Estados Partes devem, em conformidade com as suas capacidades e leis nacionais:

1. adoptar medidas, incluindo protecção social, serviços de cuidados especiais para crianças e mulheres vítimas de violência e exploração de todas as formas, e serviços de assistência para ex-prisioneiros, bem como usuários de drogas e toxicodependentes para a sua reintegração social;
2. assegurar de forma colectiva e individual que os seus sistemas de protecção social prevejam de forma adequada medidas preventivas individuais e colectivas adequadas dentro e fora das fronteiras dos Estados Partes, e garantam igualmente medidas efectivas de alívio, reabilitação, reconstrução, reintegração e regeneração para as comunidades afectadas;
3. adoptar medidas, a nível regional e a nível de países, para providenciar serviços de prevenção, alívio, reconstrução e reabilitação em contextos de crises e calamidades naturais;



4. criar um quadro para a formação e apoio de provedores de cuidados;
5. elaborar e implementar um quadro para planejar, desenvolver e apoiar a força de trabalho para um sistema de serviços sociais.

ARTIGO 18.º **EDUCAÇÃO**

Os Estados Partes devem, em conformidade com as suas capacidades e leis nacionais:

1. adoptar medidas para progressivamente providenciar acesso livre e equitativo ao ensino de qualidade e inclusivo;
2. apoiar o acesso ao ensino de adultos gratuito para grupos marginalizados tais como populações autóctones, mulheres, idosos e Pessoas portadoras de deficiência;
3. garantir uma educação, formação, aprendizagem contínua e sistemas de desenvolvimento de competências, apoiado por tecnologia, que sejam sensíveis para com os objectivos de racionalização de requisitos de admissão para as instituições de ensino e formação e acreditação de qualificações, e que simultaneamente abordem as necessidades de empregabilidade e desenvolvimento humano sustentável;
4. quando adequado, providenciar educação abrangente apropriada para a idade e culturalmente sensível, sobre os direitos de saúde sexuais e reprodutiva para adolescentes e jovens, que envolve pais e comunidades;
5. incentivar a introdução de programas especiais de formação para professores e instrutores de pessoas com deficiência;
6. elaborar e implementar programas de apoio programas que alargam e expandem:
 - (i) Educação pré-escolar e cuidados na infância;
 - (ii) Cuidados primários de saúde para todas as crianças que frequentam a escola; e
 - (iii) Programas de alimentação escolar para todas as crianças no ensino primário.
7. assegurar o ensino sobre a História de África com enfoque na grandeza e prosperidade passadas como uma inspiração para a protecção social.



ARTIGO 19.º

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Os Estados Partes devem, em conformidade com as suas capacidades e leis nacionais:

1. proporcionar programas de protecção social que contribuem para melhorar a nutrição;
2. estabelecer mecanismos para desenvolver e reter capacidade técnica adequada em nutrição para implementar programas eficazes de nutrição;
3. apoiar programas de protecção social que promovem a produtividade agrícola, tais como regimes de subsídios a insumos e regimes de seguros de culturas;
4. promulgar e implementar legislação para preservar terra para culturas alimentares e promover a produção de culturas resistentes a secas, protecção da propriedade intelectual relativa a culturas alimentares tradicionais, agricultura comercial; diversificação de culturas para segurança alimentar a longo prazo; e serviços de comercialização;
5. melhorar a produção, armazenamento, transporte, disponibilidade, acessibilidade, utilização, segurança e qualidade de alimentos;
6. melhorar a produtividade dos pequenos agricultores e pecuária através da extensão de apoio tecnológico, pequenos regadios, desenvolvimento de agronegócios, infra-estrutura rural, crédito, subsídios e isenções fiscais;
7. providenciar apoio a mulheres agricultoras e melhorar o acesso da mulher ao crédito, incluindo microfinanças, e investir na formação para assegurar o seu empoderamento, incluindo na sua educação financeira;
8. melhorar a disseminação de informação sobre alimentação e nutrição, incluindo informação sobre alimentos geneticamente modificados através da educação e actividades de comunicação com a participação do público.

ARTIGO 20.º

ÁGUA, SANEAMENTO E HIGIENE

Os Estados Partes devem, em conformidade com as suas capacidades e leis nacionais:

1. garantir acesso universal, acessível e fiável à água limpa e potável de uma maneira sustentável;



2. estabelecer sistemas eficazes e eficientes de gestão de água;
3. criar medidas para garantir saneamento e higiene adequado e inclusive em todas as residências.

ARTIGO 21.º

HABITAÇÃO, ABRIGO E PROPRIEDADE

Os Estados Partes devem, em conformidade com as suas capacidades e leis nacionais:

1. facilitar medidas de protecção social que contribuem para a acessibilidade e disponibilidade a preço acessível de habitação e abrigo;
2. tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias para proibir despejos que não estão em conformidade com os tratados regionais e internacionais de direitos humanos ratificados pelos Estados Partes;
3. garantir que os direitos de qualquer pessoa à propriedade sejam protegidos;
4. garantir que estejam disponíveis soluções jurídicas adequadas e eficazes ou outras soluções apropriadas para todas as pessoas cujos direitos de propriedade tenham sido violados.

ARTIGO 22.º

AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Os Estados Partes devem, em conformidade com as suas capacidades e leis nacionais:

1. apoiar medidas para mitigar os efeitos das alterações climáticas e degradação ambiental através de regimes de protecção social;
2. melhorar investimentos para a iniciativas de criação de resiliência, incluindo protecção social para trabalhadores do meio rural e outros grupos sociais vulneráveis, bem como ecossistemas vulneráveis, incluindo a economia azul;
3. apoiar iniciativas viradas para o desenvolvimento de culturas que se adaptam às alterações climáticas de modo a melhorar a segurança alimentar.



ARTIGO 23.º
GOVERNAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS NACIONAIS DE
PROTECÇÃO SOCIAL

Os Estados Partes devem, de acordo com as suas capacidades e leis nacionais:

1. dar passos para incluir nas suas constituições e outras leis nacionais, disposições que estejam em conformidade com o presente Protocolo, para garantir que esteja previsto um quadro adequado para a protecção social;
2. garantir governação inclusiva e democrática das instituições de protecção social;
3. melhorar a gestão e coordenação da protecção social a todos os níveis através de uma variedade de métodos, incluindo o estabelecimento de sistemas de registo social outros sistemas e quadros de gestão de informação de protecção social;
4. melhorar as capacidades técnicas, infra-estruturais e institucionais dos Ministérios responsáveis pela protecção social;
5. criar estruturas sólidas de governação para todos os programas de protecção social, a nível local e nacional, conforme apropriado, para garantir a protecção dos beneficiários;
6. criar quadros jurídicos e institucionais para investimento sadio e gestão de riscos;
7. criar mecanismos para garantir que os sistemas de prestação de serviços e de pagamentos sejam eficientes e eficazes;
8. garantir a participação activa de todos os intervenientes na formulação de políticas de protecção social, concepção do programa, implementação e avaliação do impacto.

ARTIGO 24.º
FINANCIAMENTO

Os Estados Partes devem, em conformidade com as suas capacidades e leis nacionais:

1. levar a cabo avaliações actuariais periódicas para garantir financiamento adequado dos sistemas de protecção social através de financiamento interno, alocando rubricas orçamentais específicas e transparentes e



tendo em consideração as capacidades de contribuição de diferentes grupos populacionais;

2. elaborar e operacionalizar planos nacionais com custos determinados para a protecção social de modo a garantir a provisão de serviços e prestações, incluindo a força de trabalho;
3. elaborar estratégias flexíveis e viáveis de determinação de custos para garantir um financiamento sustentável, combinando modalidades contributivas não contributivas para programas definidos a nível nacional, para garantir financiamento suficiente para programas de protecção social;
4. comprometer-se a alocar progressivamente uma percentagem mínima de recursos públicos para despesas inerentes a protecção social, de modo particular despesas que garantam acesso universal;
5. garantir coordenação e fortalecimento do apoio de parceiros de desenvolvimento para o financiamento sustentável da protecção social;
6. tomar medidas para evitar custos administrativos excessivos, e evitar fraudes, fluxos financeiros ilícitos, fuga ao fisco, não pagamento de contribuições e mau uso de fundos de protecção social.

ARTIGO 25.º **GESTÃO DE DADOS**

Os Estados Partes devem:

1. adoptar e implementar mecanismos para recolher, analisar, compilar e publicar dados desagregados de protecção social, estatísticas e indicadores, com devida consideração para a necessidade de protecção de dados e do direito do indivíduo à privacidade;
2. assegurar que a informação/dados sobre a protecção esteja devidamente desagregada (também no diz respeito ao sexo, idade, condição de deficiência e estatuto de migração), colhida e reportada para facilitar a planificação e implementação.

ARTIGO 26.º **MECANISMOS DE QUEIXA E RECURSO**

Os Estados Partes devem:

1. garantir que todos os requerentes tenham direito a reclamação à instituição que tomou a decisão que afecta o requerente e, caso este não



esteja satisfeito com o resultado da reclamação, o direito a recorrer a uma instituição independente no que concerne a qualquer violação dos direitos estabelecidos no presente protocolo;

2. criar e implementar mecanismos de apresentação de queixas e recursos que acomodem queixas individuais e queixas colectivas, em todos os seus programas de protecção social;
3. garantir que os mecanismos de apresentação de queixas e recursos prevejam garantias processuais para uma apreciação equitativa, que sejam imparciais, transparentes, eficazes, simples, rápidos, acessíveis e não onerosos, concluídos dentro de períodos de tempo razoáveis, e garantir resposta pontual às partes afectadas;
4. garantir acesso a revisão interna, e instituições independentes de adjudicação que têm poder para resolver litígios relativos a protecção social de forma conclusiva;
5. garantir que sejam exauridas as vias de recurso internas;
6. garantir que as decisões finais sobre as disputas sejam vinculativas e sejam cumpridas;
7. garantir que esteja disponível a assistência jurídica para qualquer pessoa cujos direitos tenham sido violados.

ARTIGO 27.º DEVERES

Os indivíduos têm responsabilidades perante suas famílias, suas comunidades, a sociedade em geral e o Estado. A este respeito devem:

1. participar nos regimes de protecção social que são concebidos para protegê-los a eles e às suas famílias em risco;
2. usar os benefícios derivados como resultado deste protocolo de uma maneira responsável;
3. providenciar apoio e protecção aos membros da família conforme o exigido pelo sistema de um Estado Parte.



ARTIGO 28.º

EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Os Estados Partes devem:

1. assegurar a execução do presente Protocolo, e deve indicar nos seus relatórios periódicos submetidos à Comissão Africana, em conformidade com o Artigo 62º da Carta Africana, as medidas legislativas e outras medidas para a plena realização dos direitos reconhecidos no presente Protocolo;
2. estabelecer ou designar mecanismos nacionais, incluindo instituições nacionais independentes, para monitorar a implementação dos direitos plasmados no presente Protocolo;
3. acompanhar e rever a adopção, a concepção e o impacto dos programas de protecção social para todas as pessoas vulneráveis.

ARTIGO 29.º

INTERPRETAÇÃO

1. A Comissão Africana pronuncia-se sobre questões de interpretação decorrentes da execução do presente Protocolo;
2. O Tribunal Africano pronuncia-se sobre questões de interpretação e de aplicação do presente Protocolo, em relação apenas aos Estados Partes no Protocolo relativo ao Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos sobre a criação de um Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos.

ARTIGO 30.º

POPULARIZAÇÃO DO PROTOCOLO

Os Estados Partes devem tomar todas as medidas apropriadas para garantir a mais ampla popularização do presente Protocolo em conformidade com as leis nacionais relevantes.

ARTIGO 31.º

CLÁUSULA DE SALVAGUARDA

1. Nenhuma disposição no presente Protocolo deve ser interpretada como derrogação dos princípios e valores contidos em outros instrumentos relevantes para a realização dos direitos das pessoas cobertas sob este Protocolo;



2. Em caso de aparente disposições contraditórias do presente Protocolo, deve prevalecer a interpretação que favorece os direitos dos cidadãos e protege os seus legítimos interesses.

ARTIGO 32.º
ASSINATURA, RATIFICAÇÃO E ADESÃO

1. O presente Protocolo está aberto aos Estados-Membros para assinatura, ratificação e adesão;
2. Os instrumentos de ratificação ou adesão ao presente protocolo serão depositados junto do Presidente da Comissão que, por sua vez, deve notificar os Estados-Membros sobre as datas de depósito dos instrumentos de ratificação ou adesão.

ARTIGO 33.º
ENTRADA EM VIGOR

1. O presente Protocolo entra em vigor trinta (30) dias após o depósito do décimo quinto (15.º) instrumento de ratificação ou de adesão por um Estado-Membro;
2. O Presidente da Comissão da União Africana notifica todos os Estados-Membros da União Africana sobre a entrada em vigor do presente Protocolo;
3. Para qualquer Estado-Membro da União Africana que aceda ao presente Protocolo, após a sua entrada em vigor, o Protocolo entra em vigor, em relação a esse Estado, na data de depósito dos seus instrumentos de ratificação ou de adesão.

ARTIGO 34.º
RESERVAS

1. Um Estado Parte pode, ao ratificar ou aceder a este Protocolo, submeter por escrito uma reserva no que diz respeito a qualquer disposição do presente Protocolo;
2. As reservas não devem ser incompatíveis com objecto do presente Protocolo;
3. Salvo se previsto em contrário, uma reserva pode ser retirada a qualquer momento;



4. A retirada de uma reserva deve ser submetida por escrito ao Presidente da Comissão que, por sua vez, deve, subsequentemente, notificar aos outros Estados Partes sobre a retirada.

ARTIGO 35.º **DEPOSITÁRIO**

O presente Protocolo deve ser depositado junto do Presidente da Comissão, que transmite uma cópia autenticada do Protocolo ao Governo de cada Estado-Membro.

ARTIGO 36.º **REGISTO**

Após a entrada em vigor do presente Protocolo, o Presidente da Comissão regista o presente Protocolo junto do Secretário-Geral das Nações Unidas, em conformidade com o artigo 102.º da Carta das Nações Unidas.

ARTIGO 37.º **RETIRADA**

1. Em qualquer momento após o termo do prazo de três (3) anos a contar da data na qual o presente Protocolo entra em vigor, um Estado Parte pode retirar-se do mesmo em qualquer momento, mediante notificação por escrito ao depositário;
2. A retirada produz efeito um (1) ano após a recepção da notificação pelo Depositário, ou numa data posterior que possa ser especificada na notificação;
3. A retirada não afecta qualquer obrigação do Estado Parte que se retire, antes da retirada.

ARTIGO 38.º **ALTERAÇÕES OU REVISÃO**

1. Qualquer Estado Parte pode submeter proposta (s) para a emenda ou revisão do presente protocolo. Tal (tais) proposta (s) deve ser adoptada pela Conferência;
2. As propostas de emenda ou revisão devem ser submetidas (por escrito) ao Presidente da Comissão que, por sua vez, comunica tais propostas à Conferência pelo menos seis (6) meses antes da reunião na qual serão consideradas para adopção;



3. As alterações ou revisões serão adoptadas por consenso ou, se não for alcançado o consenso, por maioria de dois terços;
4. As alterações ou revisões entram em vigor em conformidade com os procedimentos delineados no artigo 33.º e 34.º do presente Protocolo.

ARTIGO 39.º **TEXTOS AUTÊNTICOS**

O presente Protocolo é elaborado em cinco (5) textos originais nas línguas árabe, inglesa, francesa, portuguesa e espanhola, fazendo igualmente fé os cinco textos.

EM FÉ DO QUE os abaixo-assinados, devidamente autorizados para o efeito, assinaram o presente Protocolo.

**ADOPTADO PELA TRIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CONFERÊNCIA DA UNIÃO, EM ADIS-ABEBA (ETIÓPIA), EM 6 DE
FEVEREIRO DE 2022.**

